

1503906-94.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes, bastando a evidência, diante das circunstâncias, como as dos autos, que para tanto se destinassem os tóxicos regularmente apreendidos. No mesmo sentido: 'Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd. Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1503906-94.2021.8.26.0548 controle:2021/001367

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2337576/2021 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 21904661 - DEL.SEC.2ª

CAMPINAS-PLANTÃO, 4188/21/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2337576 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 4188/21/942 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2337576/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

2337576/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME AUGUSTO MARTINS

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

GUILHERME AUGUSTO MARTINS, RG nº 49.513.532/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia de fls. 01/02. Aos 13.12.21 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 54/56). Inicialmente, o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 96/97). A denúncia foi recebida aos 08.03.22, sendo o acusado citado aos 22.03.22 (fls. 106 e 147). Em audiência foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi o réu interrogado. Encerrada a instrução e realizados os debates, o representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. De início observo que a denúncia contém mero erro material, uma vez que dentre as substâncias apreendidas não consta maconha, conforme muito bem ressaltou o i. representante do Ministério Público que participou da audiência. No mérito, a ação é procedente. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exames que apresentaram resultados positivos para cocaína e éter etílico (fls. 04/12, 14/16, 39/42, 69/72 e 99/101). A autoria é certa e segura. Com efeito, após permanecer em sugestivo silêncio na Delegacia, em juízo o acusado limitou-se a negar o tráfico, sem apresentar as indispensáveis explicações, apenas insinuando que o flagrante teria sido forjado por seu próprio pai, que teria algum envolvimento com droga. Os policiais hoje ouvidos relataram tê-lo abordado após denúncia que fornecia suas características e indicava o local onde haveria drogas e armas armazenadas. A denúncia mencionava inclusive que as armas e a droga ficariam em um barraco. Se deslocaram para o endereço indicado onde residia o pai do acusado e também havia um barraco em cujo interior lograram encontrar um tonel enterrado contendo inúmeras porções de cocaína, crack, além de éter. Junto com a droga também havia uma balança de precisão e embalagens vazias. Indagado a respeito, o pai do acusado informou que era seu filho quem utilizava aquele barraco e os levou até ele que, cientificado da apreensão, acabou confessando que guardava as substâncias para terceira pessoa e para tanto recebia um mil reais por mês. E não há porque negar crédito às palavras dos policiais, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente o acusado, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, os policiais são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. Realmente: "Oportuno registrar aqui que compartilho do entendimento consagrado pela grande maioria da doutrina e jurisprudência de que o depoimento prestado por Policiais possui o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não constituindo óbice algum à sustentação de uma condenação, desde que, por óbvio, seja idôneo, inspire credibilidade e se harmonize com os demais elementos de prova, o que restou evidenciado nos autos" (TJ/SP - Apel. Crim. nº - 1500947-24.2019.8.26.0548 - 12ª Câmara - Campinas - v.u.- j. 13.04.21 - Rel. Des. Paulo Rossi). Nesse contexto, lícito é atribuir ao réu a posse de todo o entorpecente que foi apreendido (cocaína, crack e éter), inclusive das embalagens vazias e balança de precisão. A versão por ele apresentada restou completamente isolada nos autos diante das declarações prestadas pelos policiais, que possuem fé pública e cuja atuação goza de presunção de legitimidade não infirmada por prova idônea em sentido contrário. A traficância restou plenamente configurada na medida em que o acusado guardava e tinha em depósito droga cuja quantidade, diversidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, ainda que não tivesse sido surpreendido no ato de alguma venda. Nesse sentido: "Ressalto, por outro lado, que o tipo penal em questão é de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no artigo 33, "caput", da Lei Federal 11343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal mencionado reste configurado. Além do mais, desnecessários atos

de mercancia para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes, bastando a evidência, diante das circunstâncias, como as dos autos, que para tanto se destinassem os tóxicos regularmente apreendidos. No mesmo sentido: 'Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, não sendo necessária a tradição para consumação do delito' (RJTJSP- vol. 97, pág. 512 - Apelação Criminal 0000272-15.2018.8.26.0470 - Des. Marco Antônio Cogan Data do julgamento: 06/02/2020)" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501649-33.2020.8.26.0548 - 8ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 30.03.21 - Rel. Des. José Vitor Teixeira de Freitas). A apreensão de material destinado a preparação da droga para a venda denota ainda mais o tráfico, principalmente se considerarmos que o réu não demonstrou exercer qualquer ocupação lícita, o que vem reforçar a conclusão de que traficava como meio de subsistência. Por sinal, não há qualquer indício de que seu pai tivesse algum envolvimento com aquela droga. Logo, de rigor é a condenação. Passo, pois, à individualização da pena do acusado (CP, arts. 59 e 68 e Lei de Drogas, art. 42): A) Pena-base: o acusado registra uma condenação anterior transitada em julgado (fls. 45/46 - proc. nº 0007417-70). Além disso, guardava e tinha em depósito enorme quantidade e diversidade de substâncias, capaz de atingir inúmeros usuários com seus efeitos deletérios, revelando maior grau de culpabilidade e reprovabilidade de sua conduta, a recomendar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Acréscimo de 1/3, resultando na pena de 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: além de ostentar antecedentes, o acusado é reincidente (fls. 46 - proc. nº 0028612-72). Acréscimo de mais 1/6, resultando na pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Realmente: "Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como Maus Antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena" (STJ, HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013). C) Causas de aumento e diminuição de pena: a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é absolutamente inaplicável em face da reincidência, razão pela qual torna definitiva a pena retro aplicada. Nesse sentido: "Saliento que a reincidência, além de necessariamente agravar a pena, produz outros efeitos previstos em lei, dentre eles a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501754-10.2020.8.26.0548 - 12ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 30.03.21 - Rel. Des. Paulo Rossi). D) Apelar em liberdade: o réu ostenta antecedentes, sendo inclusive reincidente específico, esteve preso durante todo o processo e foi condenado por crime gravíssimo, equiparado a hediondo, devendo permanecer no cárcere para recorrer, como garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva. A propósito: "O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)" (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: fechado, o único cabível para o caso, por expressa previsão legal, nos termos das Leis nºs 8.072/90 e 11.464/07, dispositivos que se encontram em plena vigência e eficácia, pois trata-se de réu reincidente, condenado por crime que atenta contra a saúde pública, com enormes consequências no meio social, sendo inclusive mola propulsora da prática de outros crimes contra o patrimônio e a incolumidade física, tudo a recomendar o regime mais rigoroso, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). De fato: "O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio

social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1502732-84.2020.8.26.0548 - 8ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 16.04.21 - Rel. Des. Ely Amioka). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 1.367/21 e CONDENO O RÉU GUILHERME AUGUSTO MARTINS, RG nº 49.513.532/SP, a cumprir 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e a pagar 777 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs. No mais, AUTORIZO a destruição/doação da balança, vidro e eppendorfs vazios apreendidos, oficiando-se. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 18 de maio de 2022. Eu CLNS, Assistente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA